

1521669-64.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GILSON BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Gilson Barros da Silva, qualificado nos autos na fl. 12, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521669-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1521669-64.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GILSON BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Gilson Barros da Silva, qualificado nos autos na fl. 12, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 21/setembro/2022, por volta das 06h38, na Rua Vapabussu, altura do nº 532, Campo Belo, nesta cidade, teria subtraído, para si, um rolo de fio, de propriedade da empresa Vivo, representada por Ivaldo Leão da Silva.

Diz a denúncia que, na data dos fatos, denunciado se dirigiu ao local acima referido e, valendo-se de um objeto cortante, subtraiu parte de uma fiação da empresa-vítima ali existente, evadindo-se em seguida; ocorre que moradores do local acionaram a Polícia Militar, que logrou detê-lo nas imediações na posse dos fios; o acusado confessou os fatos; os moradores forneceram imagens do momento do crime. A denúncia (fls. 58/59) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/52), sendo recebida em 04/outubro/2022 (fls. 60/61).

Regularmente notificado/citado, abriu-se prazo para apresentação de resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams). Nas Alegações Finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, pretendendo a condenação do acusado na forma descrita na denúncia; a Defesa pugnou pela desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada; em relação a dosimetria, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão, devendo iniciar o cumprimento da pena o regime aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15) e pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é inquestionável e repousa sobre o réu.

O interrogando Gilson Barros da Silva, 38 anos, confessou a autoria delitiva; teve recaída com drogas e, sob efeito de drogas, furtou os cabos; referidos fios já estavam cortados; os pegou, enrolou e foi embora, sendo detido na esquina (áudio sistema SAJ).

Vejamus a prova do contraditório.

O representante da empresa vítima, Ivaldo Leão da Silva, quando ouvido na fase de inquérito, contou que: trabalha para uma empresa terceirizada da Tim. Ele compareceu ao Distrito Policial e reconheceu a fiação como sendo de propriedade da empresa VIVO, avaliada em aproximadamente R\$600,00 (seiscentos reais). Informou que foi acionado para restabelecer o sinal de internet que havia sido interrompido no bairro (fls. 06).

O depoente José Kéryson da Silva Moreira, policial militar, relatou ter sido acionado pelo COPOM a respeito de furto em andamento no endereço constante na denúncia; se deparou com o solicitante que passou as características do réu e o caminho que ele foi; verificou que no local havia fio cortado; encontrou com ele com a fiação no ombro; o réu permaneceu em silêncio, depois disse que havia encontrado o fio; o réu foi encontrado cerca de ois quarteirões do local onde foi cortado o fio (áudio sistema SAJ).

A testemunha Dário de Souza Beserra, também policial militar, contou que, em patrulhamento populares disseram que o réu havia cortado cabos, informando as características dele; em diligência, na rua próxima, abordou ele com os cabos enrolados dentro de um saco; primeiramente, ele disse que os havia encontrado dentro de uma caçamba; depois confirmou o furto; o local onde o deteve fica próximo ao local do furto, cerca de 500mts; (áudio sistema SAJ).

Pois bem.

A versão da representante da empresa vítima amolda-se a versão contada pelo acusado.

Dessa forma, quanto ao delito de furto não resta qualquer dúvida de que o acusado o tenha praticado.

As provas colhidas por ocasião da instrução indicam que houve um delito de furto

perpetrado na forma consumada, isso porque, mesmo que por um breve espaço de tempo, o réu deteve a posse tranquila da res. Aliás, o bem subtraído não foi recuperado. Neste sentido:

FURTO SIMPLES - Nulidade - Intimação do réu devidamente realizada - Cerceamento de defesa não caracterizado - Preliminar afastada - Materialidade e autoria demonstradas - Condenação - Hipótese - Inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo - Crime consumado - Súmula 582 do STJ - Pena corretamente dosada - Confissão parcial que não enseja a redução da reprimenda - Agravante da reincidência que, ademais, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do CP - Substituição da privativa de liberdade - Impossibilidade - Regime fundamentadamente imposto. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000153-66.2016.8.26.0618; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjeturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito. Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu possui antecedentes (fl. 19 - processo 0009119-64.2016, fl. 21 - processo 0064451-25.2016) e é reincidente (fl. 20 - processo 0055587-27.2018, fls. 20/21 0063080-89.2017, fl. 21 - processo 0063356-57.2016, fl. 22 - processo 1508950-84.2021), todos específicos.

Desta forma e atento aos maus antecedentes específicos, fixo sua pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência específica, elevo a pena anterior em 1/3 (um terço), chegando a pena de 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. Presente a atenuante da confissão, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa, a qual passa a ser definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadoras. Diante de seus maus antecedentes e da reincidência específica, fixo o regime de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 'a' e § 3º do Código Penal.

Por serem parcas às informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor

do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento de seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para CONDENAR o réu Gilson Barros da Silva, qualificado nos autos na fl. 12, ao cumprimento, em regime inicial semiaberto, da pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Nesse momento, levando-se em consideração a pena aplicada, analisando com a tabela do artigo 112 da LEP, verifica-se que o réu já cumpriu parte da pena podendo ser agraciado com a progressão de regime e, por essa razão, fixo regime inicial aberto para início de cumprimento de pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

O acusado não preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual deixo de converter sua pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I. C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.